

1502354-92.2022.8.26.0408
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VALDECIR FERNANDES DA SILVA
Vítima:
ANTONIO ROBERTO GOMES
Réu Preso

Aos 07 de dezembro de 2022, às 16:00horas, foi aberta audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com o uso do aplicativo Microsoft Teams, nos autos da ação que o Ministério Público move em relação ao(s) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
2ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários, n.1895, Jardim São Silvestre, Ourinhos - SP - cep 19902-610

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:
1502354-92.2022.8.26.0408
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VALDECIR FERNANDES DA SILVA
Vítima:
ANTONIO ROBERTO GOMES
Réu Preso

Aos 07 de dezembro de 2022, às 16:00horas, foi aberta audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento, com o uso do aplicativo Microsoft Teams, nos autos da ação que o Ministério Público move em relação ao(s) ré(u)(s) em epígrafe, em consonância com o artigo 1º, § 1º, do Provimento CSM n.º 2.651/2022, observadas as disposições do Comunicado CG n.º 284/2020, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito, Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado(a), realizada por meio virtual. Apregoadas as partes, participaram da videoconferência o(a) representante do Ministério Público, Dr. Adelino Lorenzetti Neto, a defensora nomeada, Dra. Karoline Moreira Teixeira Machado de Souza OAB 329579/SP, o(a)(s) ré(u)(s) Valdecir Fernandes da Silva, a(s) vítima(s) Antonio

Roberto Gomes, a(s) qual(is) manifestou(aram) o desejo de prestar(em) depoimento sem a presença do(a)(s) ré(u)(s) na sala virtual de audiências, o que foi deferido e a(s) testemunha(s) Cristian Paulino da Silva e Marcio Bernardes. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) e uma testemunha comum. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao(à)(s) Advogado(a)(s) do(a)(s) ré(u)(s), pelo(a)(s) mesmo(a)(s) foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Marcio Bernardes, o que foi homologado. Após, foi colhido o interrogatório do(a)(s) ré(u)(s). Declarada encerrada a instrução processual pelo(a) MM. Juiz(a), foi dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que requereu a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a)(s) defensor(a) (es) do(a)(s) ré(u)(s) foi requerida a apresentação de alegações finais por meio áudio visual, o que foi deferido. Pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte decisão: Vistos. VALDECIR FERNANDES DA SILVA, qualificado às fls. 06/08, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de junho de 2022, por volta das 12h07min, na Rua José Felipe do Amaral, nº 1251, Vila Perino, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, dolosamente, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes e localizados no interior do estabelecimento "Igreja Vida Cristã", representada por Antônio Roberto Gomes, Recebida a denúncia em 14 de junho de 2022 (fls. 167/168), o acusado foi citado pessoalmente e apresentou defesa, com rol testemunhal (fls. 250/255). Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha em comum, após foi tomado interrogatório do réu, seguindo-se pelos debates orais, nos quais o Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e materialidade delitiva, requereu a condenação dos réus. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de furto simples, afastando-se a qualificadora do rompimento de obstáculo. É o relatório. Fundamento e decido. O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito. Cuida-se de ação penal em que se imputa ao réu a prática do delito de furto qualificado na forma tentada, a qual merece procedência porquanto o acervo probatório reunido nos autos dá suporte a versão acusatória. Com efeito, a materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 10 e laudo de fls. 149/154, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual. A autoria é extraída da própria confissão espontânea do réu, a qual restou corroborada pelos depoimentos prestados em juízo. Vejamos. Em solo policial o acusado Valdecir Fernandes Da Silva afirmou que recolhe sucatas para vender e ingressou no local para recolher ferros, acreditando se tratar de local abandonado. Durante a instrução processual, o réu manteve a versão policial, admitindo ter rompido o cadeado para entrar no imóvel. Por sua vez, a vítima Antoni Roberto Gomes ao ser ouvido em solo policial declarou ser Pastor da Igreja Vila Cristã, salientando que o local já havia sido furtado 2 ou 3 vezes anteriormente. Disse que na ocasião foi notificado pelo sistema de monitoramento que havia uma invasão e que havia uma pessoa no interior de um cômodo da igreja, tentando arrombar outro cômodo. Que foi ao local, mas o indivíduo já estava a uns 200 metros da igreja, sendo abordado e não resistiu, aguardando a chegada da Polícia Militar ao local. O indivíduo detido disse que estava pegado ferrovelho, achando que o local era abandonado, não sabendo que era uma Igreja. Disse ainda que no local houve arrombamento dos cadeados, mas não houve a subtração de qualquer item. Durante a instrução processual a vítima ratificou a narrativa inicial. Finalmente as testemunhas policiais militares Cristian Paulino da Silva e Márcio Bernardes, relataram que foram acionados via Copom, que um pastor estava detendo um indivíduo que estava furtando objetos de uma igreja. No local do fato, encontravam-se a vítima e o réu, aguardando a chegada da viatura. Na ocasião, a vítima explicou que estava acompanhando pelas câmeras de segurança, através do telefone celular, que o réu estava nas dependências da igreja, tentando arrombar a porta para adentrar no local, mas quando se deslocou, o réu já havia deixado o

local e estava atravessando a rodovia, com as ferramentas em mãos. Ao retornar ao local do fato, foi constatado que o cadeado do portão de grade estava rompido, ganhando acesso ao espaço onde havia outra porta para ingressar na igreja e, com o uso das ferramentas que o réu portava, tentou arrombar uma porta de lata, mas deixou o local ao perceber a chegada da vítima. O acusado, por sua vez, afirmou que estava à procura de ferro velho para vender e acreditava se tratar de local abandonado. Em juízo, o policial militar Cristian Paulino da Silva informou ter sido acionado para atendimento de ocorrência de desinteligências entre dois indivíduos próximo à portaria do Tennis Clube e no local dos fatos encontrou a vítima e réu, tendo aquela relatado que havia flagrado o réu no interior do imóvel da igreja tentando subtrair objetos do local. Salientou que o réu foi submetido a revista pessoal e com ele foi encontrado uma chave de fenda e uma chave turquesa. Outrossim, no local foi localizado um cadeado rompido e uma porta danificada. Finalmente disse que o réu acabou confessando informalmente a prática do crime, justificando ser usuário de drogas e estar tentando subtrair objetos para trocar por drogas. Como se vê, a confissão espontânea do réu restou corroborada pelo relato da vítima Antonio Roberto, o qual informou, sob o crivo do contraditório, que após ser alertado pelo sistema de segurança da igreja, compareceu ao local e flagrou o réu no terreno da igreja tentando subtrair objetos que havia no local. Disse que houve o rompimento de um cadeado para acessar o interior do imóvel, porém salientou que nada fora subtraído. Dessa forma, trata-se de conjunto probatório harmônico e uníssono quanto à responsabilidade criminal do acusado. Outrossim, além da prova oral, o laudo pericial de fls. 149/154 demonstra o rompimento de obstáculo perpetrado pelo réu no cometimento do crime, cujo expert constatou “danos no cadeado do portão de acesso a área dos fundos e ou depósito”. A prova técnica é hígida e não foi impugnada pelas partes, sendo válido meio de prova à demonstrar a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Finalmente anota-se que o crime não passou da esfera da tentativa, haja vista que o réu foi surpreendido pela chegada do pastor responsável pela Igreja no local, que repeliu a completa consumação da empreitada criminoso, no entanto já havia iniciado atos executivos do crime imputado. Válido ainda ressaltar que não se tratou de hipótese de desistência voluntária, porquanto a pronta chegada do pastor motivou a saída do réu ao local. No caso em apreço, o réu praticou atos executórios, tendo percorrido parte da extensão do iter criminis do tipo previsto no art. 155, do Código Penal, tornando-se adequada a redução intermediária, conforme inciso II do art. 14, do diploma legislativo retro citado. Cumpre ressaltar que, muito embora o réu tenha afirmado que na época dos fatos era dependente químico, tal circunstância não conduz ao reconhecimento de sua inimputabilidade, porquanto apenas a embriaguez/entorpecimento decorrente de caso fortuito ou força maior conduz a isenção ou redução da pena (art. 28, §§ 1º e 2º, do CP), o que claramente não é o caso dos autos, uma vez que o próprio réu admitiu o consumo voluntário de substâncias ilícitas. Além disso, não há qualquer dado concreto nos autos de que o alegado consumo imoderado de álcool ou droga, pelo réu, decorra de patologia que o incapacite a ponto de torná-lo inimputável. Pelo contrário, durante o interrogatório judicial o réu mostrou-se lúcido e capaz de entender o caráter criminoso de sua conduta. Dessa forma, afasto a alegação apresentada, reconhecendo a culpabilidade do réu. Finalmente, incabível o pleito defensivo que pretende o reconhecimento do crime de bagatela, porquanto a primariedade do réu é um dos requisitos necessários para o reconhecimento da excludente, o que está completamente afastada no caso em apreço, cuja certidão de antecedentes de fls. 175/186 mostra tratar-se de réu reincidente, com maus antecedentes e personalidade voltada a prática criminoso, ante o numeroso registro de condenações definitivas verificadas. Nada mais a acrescentar, passo, a seguir, à fixação da reprimenda. Atendendo aos requisitos norteadores contidos no artigo 59, caput, do Código Penal, mostram-se

neutras as circunstâncias judiciais, com exceção dos antecedentes do réu, o qual ostenta diversas condenações definitivas anteriores aos fatos, como se infere das fls. 75/86, de modo que reconheço a presença dos maus antecedentes e, por isso, afasto a pena basilar do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02

(dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, verifico que se encontram presentes as circunstâncias agravante e atenuante da reincidência, que no caso é específica na prática de crimes contra o patrimônio, e confissão espontânea. Aqui, algumas considerações devem ser feitas.

Ao julgar o Tema 585 dos recursos repetitivos, em 2013, o STJ fixou a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, porém não se definiu se aquela tese do repetitivo poderia ser aplicada a qualquer caso de reincidência (genérica e específica). Nesses termos, a Terceira Seção do STJ não fez diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, sendo oportuno, por isso, aplicar a compensação com a atenuante em ambas as situações. Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que, embora igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica. Precedentes (Sexta Turma: HC 410.413/SP, j. 21/09/2017). Assim, conquanto se reconheça a possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, em se tratando de réu reincidente específico, a compensação implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, mormente porque a reincidência específica exige maior reprovação, devendo, pois, prevalecer sobre a circunstância atenuante. Destarte, tendo como norte os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, promovo a compensação parcial, e não integral, das circunstâncias legais, aumentando a pena acima em 1/8 (um oitavo), a qual atinge o patamar de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na terceira fase, presente a minorante da modalidade tentada do crime, razão pela qual reduz o em metade a reprimenda que chega a 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O réu não faz jus à substituição da pena corporal, devido à reincidência, a personalidade voltada a prática criminosa e os maus antecedentes, circunstâncias que mostram que o benefício legal não se é suficiente como resposta estatal a prática delitativa, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal. Pelas mesmas motivações, incabível a suspensão condicional da pena, conforme a regra do art. 77, inciso I e III, do Código Penal. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, ante a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser fixado o fechado, a priori. Porém, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Nesses termos, observa-se que o réu se encontra encarcerado preventivamente desde a data do flagrante, tempo que se mostra suficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 30% (trinta por cento) da pena, conforme art. 112, inciso IV, da Lei nº. 8.072/90, com redação dada pela Lei nº. 13.964/19. Logo, fixo, para ele, o regime inicial semiaberto. JULGO PROCEDENTE a ação penal para a Justiça Pública move contra VALDECIR FERNANDES DA SILVA, qualificado às fls. 06/08, para CONDENÁ-LO, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. O réu respondeu a instrução processual preso, eis que preenchidos os requisitos legais para a segregação cautelar, os quais permanecem incólumes, especialmente diante do reconhecimento de sua efetiva responsabilidade criminal, como ora decidido. Outrossim, trata-se de réu reincidente específico, com maus antecedentes e com personalidade voltada a prática criminosa, de modo que a ordem pública deve ser resguardada mantendo-se o decreto prisional. Dessa forma, recomende-se o condenado. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria do E.

Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, conforme circular nº 166 daquele Tribunal. Sendo o(a)(s) ré(u)(s) assistido por defensor dativo, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais. Expeça-se certidão de honorários oportunamente, se o caso. Publicada em audiência. Lida a sentença ao(à)(s) ré(u)(s), este(a)(s) assistido(a)(s) por seu/sua(s) defensor(a)(s) declarou que NÃO deseja recorrer do decreto condenatório. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Dispensada a assinatura das partes no presente termo, por se tratar de audiência virtual ou semi presencial. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as declarações e manifestações foram captadas através do aplicativo Microsoft Teams e carregadas ao sistema SAJ/PG5, nos termos do Comunicado Conjunto n.º 1.350/2020 do TJSP, disponibilizadas para consulta às partes através do portal eletrônico e-SAJ. NADA MAIS. Eu, (Francisco Airton Notari), Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA